

## **QUY CHẾ ĐẦU GIÁ**

### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẦU GIÁ**

Các tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá tài sản khi không thuộc các trường hợp sau:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;
5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

##### **Điều 2. NGUYÊN TẮC ĐẦU GIÁ**

1. Tuân thủ quy định của pháp luật;
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá, đấu giá viên;
4. Cuộc đấu giá phải do Đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

### **CHƯƠNG II**

#### **CÁC THÔNG TIN VỀ ĐẦU GIÁ TÀI SẢN**

##### **Điều 3. TÀI SẢN ĐẦU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN**

###### **1. Tài sản đấu giá:**

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành theo Hợp đồng tín dụng số 1420-LAV-202100129 ký ngày 22/03/2021 ký

giữa Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội (nay là Agribank Chi nhánh Hà Thành) với Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành có giá trị ghi sổ tính đến ngày 20/3/2025 là: 90.630.755.714 đồng, trong đó:

- Dư nợ gốc: 63.988.000.000 đồng;
- Dư nợ lãi tạm tính đến ngày 20/3/2025: 26.642.755.714 đồng

**Ghi chú:** Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/3/2025 cho đến khi Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

- Người mua được tài sản được sở hữu toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền, nghĩa vụ khác liên quan đến khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1420-LAV-202100129 ký ngày 22/03/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội (nay là Agribank Chi nhánh Hà Thành) với Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành.

- Với trách nhiệm của mình, Người có tài sản và Tổ chức hành nghề đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định.

Thông tin về tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

Khoản nợ của Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành được bảo đảm bằng tài sản theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/NHNoĐHN-TD, số công chứng 000007, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/01/2020; Văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền tài sản (lần 1) số 884/NHNoĐHN-TD, số công chứng 001406, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 30/6/2020; Văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (lần 2) số 947/NHNoĐHN-TD số công chứng 003078, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/6/2021, tại văn phòng công chứng Trần Thị Thắm, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

**\*/ Tài sản bảo đảm:** giấy chứng nhận "Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 108984; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T 04019 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/09/2009, cụ thể :

- Thửa đất số: 7, tờ bản đồ số : 97;
- Địa chỉ: Lô RV-3, Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Hà Nội;
- Diện tích : 659,3 m<sup>2</sup>;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 659,3 m<sup>2</sup>; Sử dụng chung: Không m<sup>2</sup>;
- Mục đích sử dụng : Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;
- Thời gian sử dụng: 50 năm kể từ ngày 01/09/2009;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

**\*/ Giấy tờ pháp lý của tài sản:**

- Giấy chứng nhận QSD đất số AN 108984, sổ vào sổ cấp GCN QSD đất số T 04019 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/09/2009;

**Hiện trạng của khoản nợ đấu giá:**

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm cho khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

Giá khởi điểm: **90.630.755.714 đồng** (*Bằng chữ: Chín mươi tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, bảy trăm mười bốn đồng*). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế giá trị gia tăng trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

**2. Thời gian xem hồ sơ tài sản:** Ngày 09/4/2025, ngày 10/4/2025 và ngày 11/4/2025 (Trong giờ hành chính) tại Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc Agribank Chi nhánh Hà Thành hoặc Agribank AMC.

**3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá:** Từ 8h00' ngày 04/4/2025 đến 17h00' ngày 14/4/2025.

**- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội hoặc Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Phí mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng/01 hồ sơ** (*Bằng chữ: Một triệu đồng một hồ sơ*). Không hoàn trả lại phí hồ sơ mời tham gia đấu giá trong mọi trường hợp.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- b) Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

**4. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:** Từ 8h00' ngày 04/4/2025 đến 17h00' ngày 14/4/2025.

- Tiền đặt trước: **9.063.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu đồng).

- Hình thức: Chuyển tiền vào tài khoản số: **1460201036275** của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

- Nội dung: **“Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức tham gia đấu giá” số CCCD/ĐKHH nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá HĐ 21/2025”**

\* Lưu ý: Trường hợp Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước không ghi họ tên cá nhân/ Tên tổ chức tham gia đấu giá, không ghi hợp đồng hoặc tài sản đấu giá sẽ không được xét đủ điều kiện tham gia đấu giá. Số tiền đó sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Người tham gia đấu giá phải thể hiện “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội trước 17h00’ ngày 14/4/2025.

Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho Người tham gia đấu giá khác hoặc một người nộp tiền đặt trước cho ít nhất hai người cùng tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá không nộp tiền đặt trước thành nhiều lệnh chuyển tiền. Các trường hợp này sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Số tiền đó sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá.

## **5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham đấu giá**

\* Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định của Pháp luật liên quan;

b) Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức mua hồ sơ mời tham gia đấu giá phải là người đứng tên tham gia đấu giá.

\* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế này.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá của Công ty phát hành trong hồ sơ mời tham gia đấu giá;

- Đối với cá nhân: 03 bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (Trường hợp sử dụng Căn cước công dân không gắn chip hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu thì nộp thêm Giấy xác nhận cư trú).

- Đối với tổ chức:

+ 03 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/Giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ 03 bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; (Trường hợp sử dụng Căn cước công dân không gắn chip hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu thì nộp thêm Giấy xác nhận cư trú).

Lưu ý: Cá nhân, tổ chức khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì phải xuất trình bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường hợp không mang bản chính thì phải nộp bản sao có chứng thực.

Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì nộp thêm:

+ 01 bản chính Văn bản ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền, quyền, nghĩa vụ các bên (Đối với cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận);

+ 03 bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trường hợp sử dụng Căn cước công dân không gắn chip hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu thì nộp thêm Giấy xác nhận cư trú).

**6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:**

- Thời gian: **14 giờ 20 phút ngày 17/4/2025**

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. *(Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước mà địa điểm tổ chức phiên đấu giá không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì công ty sẽ thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá và thông báo cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện được biết chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá).*

**7. Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá. Số lượng vòng đấu: Nhiều vòng.

**8. Phương thức đấu giá:** trả giá lên.

**9. Bước giá:** **100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

**10. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:** Trong thời hạn **03** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

**Điều 4. TIỀN ĐẶT TRƯỚC**

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.
2. Công ty chỉ giải quyết cho Người tham gia đấu giá được rút lại tiền đặt trước trong các trường hợp quy định tại Luật đấu giá tài sản.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho:

+ Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trước ngày tổ chức đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai,...

+ Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá;

+ Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

c) Tiền đặt trước sẽ không được trả lại nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản.

4. Tiền đặt trước bằng đồng Việt Nam được nộp vào Tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

5. Phí chuyển tiền đặt trước (nếu có) của Người trúng đấu giá cho Người có tài sản do Người trúng đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước (nếu có) đối với người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá do người tham gia đấu giá chịu.

6. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về số tài khoản mà mình cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để trả lại tiền đặt trước.

## **Điều 5. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ, CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC.**

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản);

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

## **2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.**

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản:
  - Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.
  - Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và

bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Tại cuộc đấu giá thực hiện theo phương thức đặt giá xuống, người chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm mà rút lại giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người xin rút đó.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản:

- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

### **CHƯƠNG III**

#### **TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ**

#### **Điều 6. KIỂM TRA TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ**

Khi tham dự phiên đấu giá người tham gia đấu giá phải xuất trình những giấy tờ sau:

##### **1. Đối với cá nhân:**

Xuất trình bản chính Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người tham gia đấu giá. Trường hợp Người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận. Người được ủy quyền phải xuất trình bản chính Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

##### **2. Đối với tổ chức:**

Xuất trình bản chính Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không tham dự phiên đấu giá phải có Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của Pháp luật thay mặt mình tham dự phiên đấu giá. Người được ủy quyền phải xuất trình bản chính Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Người tham gia đấu giá nếu không xuất trình những giấy tờ nêu trên sẽ không được tham dự phiên đấu giá.

#### **Điều 7. NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ**



1. Người tham gia đấu giá là người đã đăng ký và nộp khoản tiền đặt trước đầy đủ và đúng thời gian theo quy định, phải có mặt đúng thời gian, ngày và địa điểm theo Thông báo đấu giá và theo Quy chế đấu giá của Công ty, Đối với cá nhân xuất trình Căn cước công dân bản chính; Văn bản ủy quyền có chứng nhận của Tổ chức hành nghề công chứng và Căn cước công dân bản chính của người được ủy quyền tham gia đấu giá (trong trường hợp ủy quyền); Đối với tổ chức Căn cước công dân bản chính của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, Văn bản ủy quyền hợp pháp và Căn cước công dân bản chính của người được ủy quyền tham gia đấu giá (trong trường hợp ủy quyền); ký xác nhận tham gia đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá đến phiên đấu giá phải có trang phục lịch sự, thái độ ứng xử đúng mực; ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không tự ý sắp xếp bàn ghế, đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

3. Người tham gia đấu giá không nói tục chửi bậy, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác trong phòng đấu giá, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Đấu giá viên.

4. Người tham gia đấu giá phải tắt chuông điện thoại khi vào phòng đấu giá, không được sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức đấu giá.

5. Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá; không hút thuốc lá (xì gà) trong phòng đấu giá, không được sử dụng chất kích thích (bia, rượu, ma túy...) khi đến tham dự phiên đấu giá.

6. Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá hoặc liên kết thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và tùy từng mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Những nội quy nêu trên có hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức phiên đấu giá tài sản.

## **Điều 8. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC ĐẤU GIÁ**

- **Khai mạc cuộc đấu giá:** Giới thiệu tài sản đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành theo Hợp đồng tín dụng số 1420-LAV-202100129 ký ngày 22/03/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội (nay là Agribank Chi nhánh Hà Thành) với Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành có giá trị ghi sổ tính đến ngày 20/3/2025 là: 90.630.755.714 đồng, trong đó:

- Dư nợ gốc: 63.988.000.000 đồng;

- Dư nợ lãi tạm tính đến ngày 20/3/2025: 26.642.755.714 đồng

**Ghi chú:** Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/3/2025 cho đến khi Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

- Người mua được tài sản được sở hữu toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền, nghĩa vụ khác liên quan đến khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1420-LAV-202100129 ký ngày 22/03/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội (nay là Agribank Chi nhánh Hà Thành) với Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành.

- Với trách nhiệm của mình, Người có tài sản và Tổ chức hành nghề đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định.

Thông tin về tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

Khoản nợ của Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành được bảo đảm bằng tài sản theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/NHNoĐHN-TD, số công chứng 000007, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/01/2020; Văn bản thoả thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền tài sản (lần 1) số 884/NHNoĐHN-TD, số công chứng 001406, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 30/6/2020; Văn bản thoả thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (lần 2) số 947/NHNoĐHN-TD số công chứng 003078, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/6/2021, tại văn phòng công chứng Trần Thị Thắm, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

**\*/ Tài sản bảo đảm:** giấy chứng nhận "Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 108984; Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T 04019 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/09/2009, cụ thể :

- Thừa đất số: 7, tờ bản đồ số : 97;
- Địa chỉ: Lô RV-3, Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Hà Nội;
- Diện tích : 659,3 m<sup>2</sup>;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 659,3 m<sup>2</sup>; Sử dụng chung: Không m<sup>2</sup>;
- Mục đích sử dụng : Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;
- Thời gian sử dụng: 50 năm kể từ ngày 01/09/2009;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

**\*/ Giấy tờ pháp lý của tài sản:**

- Giấy chứng nhận QSD đất số AN 108984, sổ vào sổ cấp GCN QSD đất số T 04019 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/09/2009;

**Hiện trạng của khoản nợ đấu giá:**

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm cho khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng

thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

- Đấu giá viên điều hành giới thiệu chương trình phiên đấu giá; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản đấu giá và điểm danh; giới thiệu tài sản đấu giá thông báo Quy chế đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của Người tham gia đấu giá tài sản.

## **Điều 9. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:**

a) Thực hiện như sau:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách Người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế phiên đấu giá;
- Giới thiệu Tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

b) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;

c) Điều hành việc trả giá theo trình tự dưới đây:

- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả vòng đấu giá trước liền kề;

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng

đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Khi người điều hành công bố người trúng đấu giá phiên đấu giá sẽ kết thúc.

## **2. Cách thức trả giá**

- Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng với một hoặc một số bước giá.

Giá trả = Giá khởi điểm +  $n \times$  bước giá (Trong đó  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ )

*Ví dụ: Giá khởi điểm: 90.630.755.714 đồng*

*Bước giá: 100.000.000 đồng*

*Thì người tham gia đấu giá sẽ trả giá như sau:*

*Giá trả = 90.630.755.714 + ( $n \times 100.000.000$ ) (Trong đó  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ )*

- Thời gian ghi phiếu tối đa là 05 phút và bỏ phiếu trả giá tối đa là 02 phút kể từ khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu. Phiếu đã bỏ vào hòm phiếu thì không được lấy lại. Hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu thì không được bỏ phiếu và phiếu trả giá đó không có giá trị.

\* Việc xét giá được tiến hành công khai, tại chỗ. Đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Công thức bỏ giá:

### **Vòng 1:**

- Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng với một hoặc một số bước giá. Cụ thể như sau:

Giá trả = Giá khởi điểm +  $N \times$  bước giá (Trong đó  $N = 0, 1, 2, 3, \dots$ )

### **Từ vòng đấu thứ 2 trở đi:**

- Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá tối thiểu bằng Giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề hoặc Giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề cộng thêm ít nhất 01 bước giá hoặc một số bước giá. Cụ thể như sau:

Giá trả = Giá khởi điểm (Giá trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề) +  $N \times$  bước giá (Trong đó  $N = 0, 1, 2, 3, \dots$ )

**Lưu ý: Khi đang là Người tham gia đấu giá có giá trả cao nhất và hợp lệ của vòng đấu đó thì phải tham gia đấu giá ở vòng đấu tiếp theo (nếu vòng tiếp theo diễn ra)**

- Người tham gia đấu giá tự điền phiếu trả giá, phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội phát hành, có đóng dấu treo và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, phiếu không được tẩy xóa,

rách nát, giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm, phiếu trả giá phải có chữ ký của cá nhân hoặc tổ chức hoặc đóng dấu của người có thẩm quyền của tổ chức.

### **3. Phiếu trả giá hợp lệ, không hợp lệ và cách thức xử lý**

1. Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu trả giá do Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội ban hành, trên phiếu có thông tin tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Khách hàng phải ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu bằng một màu mực (cụ thể bút bi và bút nước), không dùng mực đỏ; trả giá bằng tiền Việt Nam đồng tính từ giá khởi điểm trở lên (giá trả phải có nghĩa và đúng bước giá); số tiền ghi trên phiếu đấu giá bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau và phải rõ ràng. Khi trả giá, khách hàng phải điền đầy đủ thông tin trên phiếu; ký và ghi rõ họ tên của người trả giá, phiếu trả giá còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, rách nát, không được viết bằng mực màu đỏ và được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

Chỉ phiếu trả giá hợp lệ mới được công bố giá trả để xét giá trúng đấu giá.

#### **2. Phiếu trả giá không hợp lệ và cách thức xử lý:**

- Phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên là phiếu trả giá không hợp lệ.

- Trong trường hợp giá trả bằng số và bằng chữ không thống nhất thì phiếu đó là phiếu không hợp lệ.

- Trong trường hợp giá trả sai bước giá (không tròn bước giá) thì phiếu trả giá là không hợp lệ.

- Phiếu không trả giá, giá trả thấp hơn giá khởi điểm, rách nát, tẩy xóa hoặc chỉ có giá trả bằng số hoặc bằng chữ đều là phiếu trả giá không hợp lệ.

- Phiếu trả giá không hợp lệ không được xem xét giá trả, Người tham gia đấu giá có phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá.

### **4. Biên bản đấu giá:**

Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, Người ghi biên bản, Người trúng đấu giá, Người có tài sản đấu giá, đại diện của những Người tham gia đấu giá.

Biên bản đấu giá được đóng dấu của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

## **CHƯƠNG IV**

### **THỦ TỤC THANH TOÁN VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN**

Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội thay mặt Người có tài sản thông báo trình tự, thủ tục sau khi trúng đấu giá.

#### **Điều 10. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ**

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá tài sản thì Người có tài sản đấu giá và Người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp Người trúng đấu giá không ký Hợp

đồng mua bán tài sản đấu giá thì Người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt trước và số tiền này thuộc về Người có tài sản đấu giá. Hợp đồng phải thể hiện đầy đủ những nội dung sau:

- Họ, tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá;
- Họ tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá;
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản;
- Tài sản đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Giá bán tài sản;
- Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đã đấu giá;
- Thời hạn, địa điểm giao hồ sơ tài sản cho người mua được tài sản đấu giá phù hợp với Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ khi các bên liên quan có thỏa thuận khác;
- Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của các bên.
- Công chứng hoặc chứng thực hoặc đăng ký theo quy định của Pháp luật về loại tài sản đấu giá.

2. Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì việc xử lý những vi phạm sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật.

#### **Điều 11. THỦ TỤC THANH TOÁN**

1. Thời hạn thanh toán: **Không quá 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ ký giữa các bên có hiệu lực.**

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
- Toàn bộ số tiền mua tài sản chuyển vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hà Thành, theo số tài khoản: **459101** tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hà Thành theo số tài khoản nêu trên trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về Người có tài sản đấu giá.

3. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán.

#### **Điều 12. THỜI ĐIỂM BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN**

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm bàn giao tài sản cùng giấy tờ liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá.

Địa điểm bàn giao tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

## **CHƯƠNG V**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ**

#### **Điều 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ**

- Người mua được tài sản được sở hữu toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền, nghĩa vụ khác liên quan đến khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1420-LAV-202100129 ký ngày 22/03/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội (nay là Agribank Chi nhánh Hà Thành) với Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành.

- Toàn bộ tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của tài sản và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có). Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC và Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Hiện tại, khoản nợ của Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành tại Agribank chi nhánh Hà Thành đang trong quá trình giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền.

- Phải biết đây là khoản nợ của Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiệp và Xây dựng Hà Thành tại Agribank Chi nhánh Hà Thành; Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận mà không phải bồi thường cho nhau.

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

- Với trách nhiệm của mình, Người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Hà Thành và tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản liên quan (nếu có).

- Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ**

##### **1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:**

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC và tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp đầy đủ giấy tờ hồ sơ về tài sản đấu giá;
- c) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

##### **2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:**

- a) Ký biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
- d) Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

## **CHƯƠNG VI**

### **CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. XỬ LÝ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI**



Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại về nguồn gốc, tính hợp pháp, số lượng, chất lượng và giá bán của tài sản đấu giá.

Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội có trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành hoặc Các khiếu nại tranh chấp ngoài thẩm quyền đều được TAND thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

**Lưu ý:** Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 số 44, đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.625.92974. Thảo 0941.994.986